

1501445-36.2022.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA
Comarca: Carapicuíba
Foro: Foro de Carapicuíba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/09/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ARTHUR RANIERE SANTOS ANDRADE
Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

ARTHUR RANIERE SANTOS ANDRADE foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 22 de junho de 2022, por volta das 8h15min, na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Carapicuíba
Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal
Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501445-36.2022.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA
Processo Digital nº:
1501445-36.2022.8.26.0542
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ARTHUR RANIERE SANTOS ANDRADE
Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

ARTHUR RANIERE SANTOS ANDRADE foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 22 de junho de 2022, por volta das 8h15min, na Rua Alvinópolis, nº 100 - Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 89 (oitenta e nove) porções de Cocaína, 120 (cento e vinte) porções de Maconha e 222 (duzentos e vinte e duas) porções de pedras de Crack, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denuncia foi recebida em 04 de julho de 2022 (fls.55). O acusado foi citado (fls. 93) e ofertou resposta escrita (fls. 81/84).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, o acusado foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório, nos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do réu e fez pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está inserta no laudo definitivo de fls.65/67- o qual atesta que as substâncias apreendidas figuram entre aquelas proibidas pela legislação vigente.

No que tange à autoria, esta restou comprovada. Tanto perante a autoridade policial como em juízo, o acusado confessou os fatos. Disse que há um mês estava morando na rua, tendo vindo da bahia. Não tinha parentes e, com dificuldades financeiras, foi vender drogas. Está arrependido.

A confissão foi corroborada pelas demais provas produzidas em Juízo.

Os policiais militares Rogério e Alan, sob o crivo do contraditório, confirmaram integralmente as declarações prestadas. Disseram que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram três indivíduos em atitude suspeita, os quais ao notarem a aproximação policial correram para o campo, contudo, um deles foi abordado. Com a acusado foi localizada uma sacola plástica, contendo 89 porções de cocaína, 120 de maconha e 222 porções de crack. Indagado, Arthur confessou informalmente que ali estava vendendo drogas. Por fim, esclareceram que não conheciam o acusado dos meios policiais e que o local é conhecido como ponto de drogas na região.

Note-se que os policiais militares descreveram detalhadamente e de forma coesa os fatos, bem como acrescentou que não tinham nada contra o réu, que sequer o conheciam. Não há qualquer dado objetivo para afastar os depoimentos e não faz sentido crer que desejavam incriminar uma pessoa inocente que não conheciam e deixassem os verdadeiros culpados impunes.

Por fim, estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente.

In causu, foram apreendidos em poder do acusado: 89 (oitenta e nove) porções de Cocaína, 120 (cento e vinte) porções de Maconha e 222 (duzentos e vinte e duas) porções de pedras de Crack - o que é compatível com o trafico de drogas e está em consonância à confissão do acusado.

Diante desse quadro, a procedência da ação é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11343/06, a pena deve ser fixada acima do mínimo legal, eis que foram apreendidas substâncias entorpecentes de naturezas distintas. Além disso, o "crack" (222 porções) é uma das drogas mais viciantes e de alto poder destruidor para a saúde

física e psíquica de seus usuários. Assim, fixo a pena acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Na segunda fase, observo que o acusado era menor de 21 anos na época dos fatos e confessou os fatos, pelo que reduzo a pena para o mínimo legal, que é 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, incabível a aplicação do redutor. É certo que a quantidade de drogas apreendidas (quase 500 porções e mais de meio quilo) é circunstância objetiva que afasta o redutor. Até porque, é certo que tal privilégio tem lugar a quem, de fato, por um desvio de conduta, optou pelo tráfico. Tal redutor premia, em outras palavras, o traficante de primeira viagem. Não é o caso, contudo, dos autos, pois não se mostra crível que o traficante disponibilizaria uma imensa e valiosa quantidade de entorpecente àquele que não estivesse emaranhado no comércio ilícito. Em situação análoga, o E. Tribunal de Justiça decidiu que não há como ser aplicado o redutor, já que "A grande quantidade de entorpecente apreendida denota que há profissionalização no tráfico de drogas, vez que a um iniciante e sem experiência na traficância não seria confiado montante substancial de entorpecentes"(TJSP; Apelação Criminal 0000988-20.2018.8.26.0542; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019)

Ausentes outras causas modificadoras, fixo a pena em definitivo, na monta de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há maiores dados a respeito da situação econômica do réu e, em razão disto, fixo o dia-multa em seu valor unitário.

Ante a existência de circunstâncias desfavoráveis, fixo, a teor do art. 33, § 3º, do CP, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. Anoto, ainda, tratar-se do único regime compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social, pois responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, e o faço para condenar ARTHUR RANIERE SANTOS ANDRADE, RG: 67729324, nascido em 02/05/2003, filho de JUSCELINO SOUSA ANDRADE e ROUSINEYDE DE JESUS SANTOS, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art. 33, "caput" da Lei 11.343/06.

O acusado respondeu ao processo preso e assim deve permanecer, mesmo porque foi condenado a cumprir pena no regime fechado. As razões que justificaram o decreto da prisão preventiva mantêm-se incólumes, pelo que não se justifica, sobretudo agora em que há um decreto condenatório, sua soltura.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Condeno o réu ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4ª, § 9ª, da Lei Estadual 11.608/03, observado o artigo 12 da Lei 1060/50.

Expeça-se guia de recolhimento.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA